

[Início](#) > [Tributos](#) > [Apostas da Semana](#)**Apostas da Semana** PRO

STJ decide se limite do Sistema S vale para outras contribuições

Equipe JOTA PRO Tributos

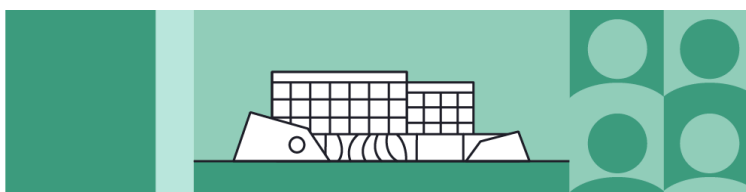
09/02/2026 | 12:19

AVISO IMPORTANTE

Por conta do feriado de Carnaval, a **Apostas da Semana** não será enviada em 16/2. A próxima edição será em 23 de fevereiro.

Você vai ver por aqui:

- Base de cálculo de [contribuições](#)
- PIS/Cofins no [monofásico](#)
- Execução de [crédito](#)
- [Execução](#) contra espólio
- Difal de [ICMS](#)
- Amortização de [ágio](#)
- [Multa](#) de mora
- Extinção de [crédito](#)
- [ICMS](#) sobre gasolina
- PIS/Cofins sobre [alimentos](#)
- [Dedução](#) de pagamentos
- [ICMS](#) sobre telecomunicações
- Comitê [Gestor](#)
- [Imunidade](#) de entidade beneficente
- [PIS/Cofins](#) sobre royalties
- [ICMS-ST](#) da base do PIS/Cofins



Limitação de 20 salários à base de cálculo de contribuições, quarta-feira (11/2)

No [Tema 1390](#), os julgadores vão discutir a possibilidade de a base de cálculo de contribuições a terceiros – como o Incra, o salário-educação, Sest, Senat, Sebrae – ser limitada a 20 salários mínimos.

A discussão gira em torno da limitação da base de cálculo ao valor máximo de 20 salários mínimos, estabelecida pela Lei 6.950/1981. De acordo com a Fazenda Nacional, a limitação ao salário-contribuição teria sido revogada pela Lei 2.318/1986, mas os contribuintes argumentam que nunca houve uma revogação expressa.

A 1ª Seção decidiu de forma desfavorável aos contribuintes uma controvérsia correlata sobre a limitação da base de cálculo de contribuição para o Sistema S, ao Sesi, Senai, Sesc e Senac (Tema 1079).

PIS/Cofins no regime monofásico, quarta-feira (11/2)

Voltará com voto-vista do ministro Teodoro Silva Santos a análise pela 1ª Seção sobre o direito à manutenção de créditos de PIS/Cofins gerados durante o período de vigência da Lei Complementar 192/22 para postos de combustíveis. A norma alterou a tributação dos combustíveis e previu temporariamente a alíquota zero das contribuições. A discussão se dá no REsp 2124940 ([Tema 1339](#)).

O relator, ministro Gurgel de Faria, entendeu de forma desfavorável ao contribuinte. O magistrado afastou a argumentação dos contribuintes de que a norma teria instituído, de forma temporária, uma exceção ao regime monofásico das contribuições, que prevê o recolhimento antecipado dos tributos pelo primeiro elo da cadeia.

Os contribuintes afirmam que a lei criou um modelo distinto da monofasia, desonerando a cadeia de produção, revenda e consumo de diesel, além de permitir o aproveitamento de créditos por revendedores e adquirentes finais no período entre a sua entrada em vigor (31/12/2022) e a edição da LC 194/2022, que restringiu esse benefício a partir de 22/09/2022.

Fiança ou seguro como garantia para execução de crédito, quarta-feira (11/2)

Também voltará de vista do ministro Benedito Gonçalves o julgamento do repetitivo que busca definir se a legislação permite a recusa, pela Fazenda, de fiança bancária ou seguro oferecido em garantia de execução de crédito tributário, em vez da penhora em dinheiro.

A questão no [Tema 1385](#) gira em torno da análise do artigo 11 da Lei 6.830/1980, que define a ordem de penhora ou arresto de bens. A relatora, ministra Maria Thereza de Assis Moura, votou no sentido de que a Fazenda Pública não pode recusar essas modalidades de garantia.

Execução fiscal contra espólio ou sucessores em caso de morte, quarta-feira (11/2)

Deve ser discutida a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores quando o executado falece antes de ser citado ([Tema 1393](#)). No mérito, a Fazenda sustenta que a responsabilidade seja repassada ao espólio

e aos herdeiros, com base no Código Tributário Nacional (CTN) e no Código de Processo Civil (CPC), além da possibilidade de correção da inicial e substituição da CDA.

Em acórdão que afetou os processos ao rito dos repetitivos, a relatora, ministra Maria Thereza de Assis Moura, afirmou que a orientação predominante no STJ veda o redirecionamento quando o óbito antecede a citação, por implicar alteração do sujeito passivo, à luz da Súmula 392 e do Tema 166.

Cobrança do Difal de ICMS na Lei Kandir, quarta-feira (11/2)

A 1ª Seção busca definir no [Tema 1369](#) a validade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (ICMS-Difal) nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto antes da vigência da Lei Complementar 190/2022. O texto regulamentou a cobrança, criada para equilibrar a arrecadação do ICMS entre o estado que vende o produto e o estado onde ele é consumido.

A controvérsia está em saber se a Lei Kandir (LC 87/1996) já possuía dispositivos suficientes para autorizar os estados a exigir o diferencial de alíquotas nessas operações. A questão foi entendida pelo STF como infraconstitucional, portanto a decisão do STJ será definitiva para as demais instâncias do Judiciário (REsps 2133933/DF e 2025997/DF).

2ª TURMA

Amortização de ágio com empresa-veículo, terça-feira (10/2)

O STJ analisará processo que, na origem, trata de tentativa de uma empresa amortizar o ágio para apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. No [REsp 2086144/PE](#), a Fazenda sustenta que a operação de aquisição da BBH pela Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos SA (EBBA) foi estruturada por meio de uma “empresa-veículo”, criada exclusivamente para viabilizar uma operação que seria artificial.

O tema, frequente nas discussões do Carf, ainda é pouco explorado pelo STJ, que o debateu pela primeira vez em 2023. No último dia 5 de fevereiro, o ministro Benedito Gonçalves admitiu embargos de divergência no [REsp 2152642/RJ](#) por decisões conflitantes entre as duas turmas de Direito Público no tribunal, o que pode levar a questão à uniformização pela 1ª Seção.

1ª TURMA

Prazo para cálculo de multa de mora, terça-feira (10/2)

Com voto-vista do ministro Gurgel de Faria, o colegiado voltará a discutir no [REsp 1857783/SP](#) até quando deve ser cobrada a multa moratória quando um contribuinte opta por parcelar seus débitos tributários. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, votou para que o termo final para cobrança da multa seja a data na qual o contribuinte inicia o pagamento do valor devido — posicionamento mais favorável aos contribuintes.

A questão é definir se o prazo conta a partir da data do deferimento do pedido do parcelamento, como entendeu o acórdão recorrido do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), ou se a multa deve cessar no dia em que o contribuinte paga a primeira parcela, como defende a empresa do caso concreto.

Extinção do crédito tributário por compensação, terça-feira

(10/2)

Após vista regimental, o ministro relator Paulo Sérgio Domingues deve apresentar seu voto no julgamento que envolve a não homologação pela Receita Federal de uma compensação tributária relativa à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). No [REsp 1861509/RJ](#), a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) recorre de decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), que deu razão ao fisco.

A entidade alega que era isenta da CSLL até 2003, já que não remunerava seus diretores. A partir do momento em que passou a fazê-lo, começou a recolher o tributo. No início, fez o cumprimento da obrigação acessória através de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), onde registrou um valor maior. Depois, verificou um débito de CSLL, dando origem a um crédito de indébito tributário. Esse crédito foi então compensado com débitos da CSLL do primeiro e segundo trimestres dos anos seguintes — o que foi rejeitado pela Fazenda. A associação alega violação ao devido processo legal.

ICMS sobre gasolina e diesel, terça-feira (10/2)

O colegiado irá analisar, no [AREsp 2586623/SP](#), a legalidade da exigência de ICMS sobre a importação e comercialização de gasolina e diesel anterior à edição da Lei Complementar 192/22, que regulamentou a tributação do imposto sobre combustíveis. A contribuinte no caso concreto pediu, ainda, a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.

A Va&e Trading do Brasil Ltda recorre de decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou o pedido. No STJ, a empresa alega que a Corte de origem não se manifestou sobre o argumento de que o estado não poderia exigir o imposto nas operações com combustíveis enquanto não fosse editada a lei complementar federal prevista na Emenda Constitucional 33/2001.

Alíquota zero de PIS/Cofins para alimentos, terça-feira

(10/2)

A 1ª Turma deve discutir se a importação e venda no mercado interno de determinados alimentos podem se beneficiar de alíquota zero de PIS/Cofins. No caso concreto, a contribuinte defende que produtos como ervilha seca partida, lentilha e grão-de-bico teriam acesso ao benefício por estarem listados no Capítulo 7 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) na Tabela de incidência do Imposto sobre produtos Industrializados (Tipi), sobre produtos hortícolas.

O TRF4 negou o pedido ao entender que estes não estão abrangidos no rol previsto na legislação. A empresa Frohlich recorre ao STJ através do [REsp 1822067/RS](#) sob a argumentação de que o legislador quis incluí-los.

Dedução de pagamentos da base do PIS/Cofins, terça-feira

(10/2)

O STJ também deve julgar se os pagamentos a correspondentes bancários podem ser deduzidos da base de cálculo do PIS/Cofins em recurso do Banco C6 contra acórdão do TRF3. O contribuinte sustenta que as despesas estão abrangidas pelo conceito de “despesas incorridas nas operações de intermediação financeira”, descrito na Lei 9.718/1998, já que os correspondentes atuam por delegação das instituições financeiras na oferta de produtos e serviços aos clientes.

O tribunal de origem entendeu que o correspondente bancário não executa atividade de “intermediação financeira”, mas apenas operações estritamente administrativas, no intuito de intermediar e facilitar a relação entre a instituição e respectivos clientes. A discussão se dá no [REsp 1992449/SP](#).

Em pauta no STF



JULGAMENTO PRESENCIAL

Adicional de ICMS sobre telecomunicações, quinta-feira (12/2)

Está em pauta a [ADI 7716](#), que questiona a constitucionalidade da Lei da Paraíba 7.611/04, que instituiu adicional de 2% de ICMS sobre telecomunicações. O adicional é destinado ao Fundo Especial de Combate à Pobreza (FECPB).

A análise começou no plenário virtual, quando o relator, ministro Dias Toffoli, foi seguido por mais cinco ministros para declarar o dispositivo constitucional no momento em que foi criado, em 2004, porque ainda não havia lei complementar sobre o tema. No entanto, com a edição da Lei Complementar 194/2022, que passou a classificar as comunicações como serviço essencial, entendeu que o adicional de 2% perdeu validade. Após pedido de destaque do ministro Luiz Fux, o placar será zerado e a votação deve reiniciar.

O julgamento deve ocorrer em conjunto com a [ADI 7077](#), que trata de legislação semelhante à do estado do Rio de Janeiro. O caso também foi destacado por Fux. Antes, tinha quatro votos para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos que majoraram as alíquotas de ICMS no plenário virtual.

Em pauta no Executivo



EXECUTIVO

Comitê Gestor do IBS dá posse aos membros e inicia trabalhos

Como [adiantado](#) pelo **JOTA**, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS) realizou, nesta segunda-feira (9/2), a solenidade de posse dos representantes municipais titulares e suplentes do Conselho Superior do IBS. A cerimônia marcou o início dos trabalhos do colegiado, que será responsável por administrar, arrecadar, fiscalizar, lançar, cobrar e distribuir o IBS. Além disso, o Comitê Gestor vai regulamentar os procedimentos operacionais do imposto.

Durante discurso, o secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, que também preside o comitê, anunciou que há expectativa de divulgação das datas das primeiras reuniões e das respectivas pautas nesta quarta-feira (11/2). Ainda, que deve ser promovido um evento presencial do órgão no começo de março, em Brasília.

O Comitê Gestor do IBS é composto por 54 representantes, sendo 27 indicados pelos estados e pelo DF e 27 pelos municípios. A expectativa é de que, a partir de agora, os integrantes possam deliberar sobre o regimento interno e comecem a analisar o regulamento infralegal do IBS, passo importante para a contagem de prazo relacionada à aplicação de multas por descumprimento de obrigações acessórias.

"Estamos considerando alguns desafios que temos, principalmente o Carnaval no meio do caminho, mas estamos dispostos a avançar, mesmo que de forma virtual, nas primeiras pautas e nas primeiras conversações com os estados e municípios. Consideramos realizar, na primeira semana de março, um grande evento em Brasília para, de forma presencial, avançarmos nas definições de presidência e vice-presidência, a fim de que possamos, efetivamente, ocupar esses cargos e dar seguimento aos trabalhos de forma efetiva", afirmou Oliveira nesta segunda-feira.

Em pauta no Carf



Imunidade de entidade beneficente, terça-feira (10/2)

A 2ª Turma da Câmara Superior deve começar um julgamento sobre a possibilidade de entidades beneficentes de assistência social cederem mão de obra de aprendizes sem perder a imunidade tributária prevista no artigo 195, parágrafo 7º, da Constituição Federal. O tema da cessão de aprendizes e a incidência de contribuição previdenciária foi amplamente discutido nas turmas ordinárias nas últimas semanas, ainda sem consenso de entendimentos. A discussão se dará em um recurso da Fazenda Nacional contra decisão unânime favorável à Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte (Assprom).

A contribuinte capacita jovens em situação de vulnerabilidade e depois os contrata formalmente para ceder a maioria deles a órgãos públicos e empresas. Os cessionários pagam um salário mínimo a cada jovem e a mesma quantia para a Assprom, a título de encargos e taxas. O fisco defende a incidência de contribuições previdenciárias sobre esses valores. Trata-se do processo 13136.730426/2021-31.

PIS/Cofins sobre royalties, terça-feira (10/2)

A 1ª Turma da 1ª Câmara da 3ª Seção volta a analisar a incidência de PIS e Cofins sobre a variação cambial ativa de royalties recebidos pela Claro S.A. em decorrência da cessão do uso da marca para pessoa jurídica no exterior. Outra matéria em discussão trata de investimento em coligada contabilizado pelo Método de Equivalência Patrimonial. O [placar](#) conta com dois votos a favor da incidência das contribuições. Trata-se do processo 15746.720681/2020-31.

ICMS-ST da base do PIS/Cofins, quinta-feira (12/2)

A 2ª Turma da 1ª Câmara da 3ª Seção deve analisar uma cobrança de R\$ 3,5 bilhões, que envolve, entre outras matérias, exclusões de Difal e ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da Cofins. As informações são do formulário de referência do Grupo Casas Bahia S.A. Os julgadores devem avaliar também despesas com frete, armazenagem e aluguéis. O tema do frete é pacificado na súmula 245 do conselho, aprovada em novembro do ano passado. Trata-se do processo 15746.725431/2023-31.

Leia mais

- PL aciona STF contra gestão fiscal e acusa governo de criar [“orçamento paralelo”](#)
- Carf mantém [IRPF em ganho de capital](#) com incentivos fiscais na alienação de ações
- Leite vegetal, futebol: a quebra de [neutralidade da reforma](#), para especialistas



Equipe JOTA PRO Tributos

Bárbara Mengardo, Diane Bikel, Fernanda Valente, Katarina Moraes e Mateus Mello.

Últimas

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

CCJ da Câmara prevê votar PEC da escala 6x1 até a segunda quinzena de abril

11 DE MARÇO DE 2026 | 15:24

MATINAL PRO

EMS planeja lançar dentro de seis meses concorrente do Ozempic

11 DE MARÇO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

PGFN prepara estratégia para evitar judicialização da reforma tributária

11 DE MARÇO DE 2026 | 7:15

RISCO POLÍTICO PRO

Lula e Flávio identificam segurança, economia e corrupção como os principais eixos da campanha

10 DE MARÇO DE 2026 | 20:34



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

Apostas da Semana
Impacto nas Instituições
Risco Político
Alertas

PRO TRIBUTOS

Apostas da Semana
Direto do CARF
Direto da Corte
Direto do Legislativo
Matinal
Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

Apostas da Semana
Direto da Corte
Direto da Fonte
Giro nos TRT's
Relatório Especial
Matinal
Relatório Especial
Alertas

PRO SAÚDE

Apostas da Semana
Bastidores da Saúde
Direto da Anvisa/ANS
Direto da Corte
Direto do Legislativo
Matinal
Relatório Especial
Alertas

EDITORIAS

Executivo
Legislativo
STF
Justiça
Energia
Opinião e Análise
Coberturas Especiais
Direito trabalhista
Eleições 2026

SOBRE O JOTA

Estúdio JOTA
Ética JOTA
Política de Privacidade
Política de diversidade
Seus Dados
Termos de Uso
Quem Somos
Blog

